

동네 커피 노트

법적·약관 리스크 검토

소비자 무료 공개 + 사장님 구독 SaaS 모델 기준

블로그(네이버) 수집·분석, 유튜브 연결, 영상 업로드 등 전체 기능을 데이터 출처별 약관·저작권법·개인정보보호법 관점에서 검토. 리스크 등급과 조치 체크리스트 포함.

1. 한눈에 — 리스크 등급

등급	항목	요지
高	네이버 블로그/카페 수집·저장·SaaS 판매	오픈API의 저장·재배포·재판매·검색대체 제한과 충돌 소지. 출시 전 약관 재확인/문의 필수
中	저작권(후기 인용)	1줄 인용+출처링크면 정당 인용 가능성 높음. 길어지면 위험
中	사장님 개인정보(구독)	결제·연락처 처리 시 개인정보처리자 의무 발생 → 방침·보안 보강
低	유튜브 연결	메타데이터만·링크백·페이월 없음·댓글 PII 미수집·구독=도구판매 → 안전
低	영상 업로드	사장님 본인 콘텐츠. 음원 책임만 사장님으로 명시(완료)
低	구글 플레이스	현재 OFF(과금 종료). 재사용 안 하면 무관
低	소비자 개인정보	익명·대략위치만, PII 없음. 동의·방침 있음

핵심 결론 — "유튜브를 재판매·페이월하지 않고, 우리가 가공한 도구·인사이트를 판다"는 선을 지키면 유튜브·영상·소비자 영역은 안전. **유일한 큰 변수는 네이버 오픈API 약관**(저장·상업적 재판매 범위)이며 SaaS 출시 전 확인이 필요.

2. 기능별 상세 검토

① 네이버 블로그/카페 수집·분석 (高 — 핵심 변수)

네이버 오픈API 일반 제약: 출처 표시 의무 / 결과의 영구 저장·DB화·재배포·재판매 제한 / 네이버 검색을 대체하는 서비스 금지.

- 현재 준수: 한 줄 인용 + 원문 링크 + "네이버 공개 글" 출처 + 주기 갱신 → 표시 목적엔 부합
- 회색지대: ① raw 후기 영구 캐시(DB 저장), ② 그 분석을 유료 SaaS로 판매
- 조치: 1줄 인용·원문 미복제 유지 / 캐시 갱신·기간제한 / SaaS 출시 전 네이버에 '상업적 이용·저장 범위' 문의 또는 약관 재확인(최우선)
- 위반 시 네이버가 API 키 차단 → 서비스 중단 위험

② 유튜브 연결 (低 — 검토 완료)

- 메타데이터(제목·설명·게시일)와 댓글 텍스트만, 영상 다운로드·재호스팅 없음, 원본 링크
- 댓글 작성자 아이디·프로필 미수집(@멘션 제거), 시청에 요금·구독·로그인 제한 없음
- 구독은 "유튜브 데이터"가 아니라 사장님 도구·분석 판매 → 약관상 OK

③ 구글 플레이스 (低)

현재 `ENABLE_GOOGLE_PLACES` OFF + 결제계정 종료. 코드 게이트로 호출 차단. 재사용 시 별도 검토.

④ 영상 업로드 (低)

- 사장님 본인 가게 영상 = 저작권 안전. 관리자 승인 게이트로 부적절 콘텐츠 차단
- 영상 내 음원·BGM·타인 영상 저작권 책임은 사장님(약관 명시 완료). 분쟁 시 즉시 비공개

3. 횡단 이슈 (저작권 · 개인정보 · 구독)

저작권 — 후기 인용

1줄 인용 + 출처 링크 = 저작권법 § 28 '공표 저작물의 정당한 인용' 가능성 높음(정당 범위·출처 명시·원문 대체 아님). 인용이 길거나 원문을 대체하면 위험 → 1줄·링크 원칙 유지. 원저작자 삭제 요청 시 신속 처리(약관 명시 완료).

개인정보 (PIPA)

- 소비자 🟢 : 익명·대략위치(~500m)만, PII 없음, 동의·방침 보유
- 후기 작성자: 블로그 닉네임을 출처표기로만 사용, 프로파일링·연락처 수집 없음
- 사장님(구독) 🟡 : 결제·연락처 처리 → 개인정보처리자 의무. 방침에 항목·보유기간·PG결제·안전조치 명시(완료). 매출 규모 따라 추가 의무 검토

SaaS 구독 — 비즈니스 핵심

파는 것은 우리가 가공한 인사이트·마케팅 도구·쇼케이스 노출이지 원천 데이터 재판매가 아님 → 방어 가능. 단 ① 사장님에게 원천 후기 데이터 덤프 판매 금지, ② 가치 제안을 "데이터"가 아닌 "도구·인사이트·노출"로 포지셔닝.

4. 약관 위반 시 — 무슨 일이 생기나

단계	내용	가능성
① API 키·프로젝트 차단	서비스 즉시 중단(사업 리스크)	높음
② 시정·삭제 요구(C&D)	"중단·데이터 삭제하라"	중간
③ 계약위반 손해배상	ToS=계약, 민사(소규모엔 드뭄)	낮음
④ 저작권 침해 청구	원저작자가 별도로(API와 무관)	인용 과하면
⑤ 개인정보(PIPA) 제재	개인정보위 과태료·과징금(행정처분)	PII 부주의 시

→ 현실적으로 ①(API 차단=서비스 중단)이 가장 흔하나, ④저작권·⑤개인정보는 API와 별개의 법적 리스크. 출처표기·원문링크·1줄인용·PII 미수집·통지 시 즉시대응을 지키면 보통 ①에서 막히고 소송까진 잘 가지 않음.

5. 출시 전 액션 체크리스트

- ☐ (최우선) 네이버 오픈API 약관 재확인 / 상업적 이용·저장 범위를 네이버에 문의
- ☐ 모든 출처에 "출처 + 원문 링크" 유지 (네이버 공개 글 / ▶YouTube) — 완료
- ☐ 후기는 1줄 인용 + 원문 미복제 원칙 유지 — 완료
- ☐ 구독 가치 제안을 "도구·인사이트·노출"로 포지셔닝, 원천 데이터 덤프 판매 금지
- ☐ 유튜브: 영상 시청 무료·페이월 금지, 댓글 PII 미수집 — 완료
- ☐ 영상 업로드: 본인 권리 자료만 + 음원 책임 사장님 약관 명시 — 완료
- ☐ 개인정보처리방침에 사장님 구독 항목·보유기간·PG결제·안전조치 — 완료
- ☐ 원저작자·사장님 삭제 요청 30일 내 처리 절차 — 약관 명시
- ☐ 구독 결제 도입 시 PG사 계약 + 결제정보 미보관 구조 확인

가장 중요한 한 가지 — 네이버 약관만 명확히 정리하면(또는 네이버 확인을 받으면) 나머지는 이미 준수 설계가 되어 있어 SaaS 출시 리스크가 크게 낮아집니다.

요지 — 유튜브·영상·소비자 영역은 "재판매·페이월 안 함 + 출처·링크 + PII 없음"으로 **안전**. 네이버는 **출시 전 확인이 필요한 유일한 큰 변수**. 저작권·개인정보는 현재 설계로 낮은 리스크.